

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 628/2537 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

โจทก์

นาย ชัยญา นวล แจ่ม

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 172, มาตรา 185, มาตรา 192

แม้ตามคำร้องและคำให้การรับสารภาพกระทำผิดตามฟ้องโจทก์ของจำเลยมิได้ มีทนายความผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยเป็นผู้เรียง แต่จำเลยได้ลงชื่อในฐานะเป็นผู้ เรียงด้วยตนเอง และในวันเดียวกันตัวจำเลยก็ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นขอถอนคำ ให้การที่เคยปฏิเสธไว้เดิมขอให้การใหม่รับสารภาพผิดตามฟ้องโจทก์ซึ่งศาลชั้นต้นได้ บันทึกคำให้การให้จำเลยตามความประสงค์ของจำเลย แล้วจำเลยยังได้ขอให้ศาลชั้น ต้นบันทึกลงในรายงานกระบวนการพิจารณาอีกว่า ข้อความใดของจำเลยเดิมที่เป็นไปใน การปฏิเสธจำเลยไม่ติดใจอีกต่อไป โดยจำเลยได้ลงชื่อในฐานะจำเลยในคำให้การและ ในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลต่อหน้าศาลชั้นต้นแสดงว่า จำเลยมีเจตนายื่น คำร้อง ทำคำให้การรับสารภาพผิดตามฟ้องโจทก์ใหม่ต่อศาลด้วยตัวของจำเลยโดย ไม่ประสงค์ให้ทนายความที่แต่งตั้งทำหน้าที่แทนให้ซึ่งยอมกระทำได้ ฉะนั้นการ ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น จึงเป็นการชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 15ประกอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 60 วรรคแรก ฟ้องโจทก์ระบุว่า ผู้เสียหายอายุ 11 ปี 10 เดือน แต่ทางพิจารณาฟังได้ว่าในขณะที่เกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุ 14 ปี 10 เดือน 16 วันเมื่อตามฟ้องโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคแรกวรรคสอง

และวรรคสาม ซึ่งตามวรรคแรกได้ระบุอายุของผู้เสียหายไว้ไม่เกิน 15 ปี ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาเกี่ยวกับอายุของผู้เสียหายจึงไม่แตกต่างกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในฟ้อง อันจะเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องได้ คำรับสารภาพของจำเลยต่อศาลเป็นเรื่องราวที่รับว่าได้กระทำตามฟ้องเท่านั้น ส่วนการกระทำตามฟ้องจะเป็นความผิดตามบทกฎหมายที่โจทก์ขอให้ลงโทษหรือไม่ เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณา ศาลยอมยกฟ้องโจทก์ในข้อหาที่ฟังได้ว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดได้ตามป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคแรก ประกอบมาตรา 215 และ 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371, 317 วรรคแรกและวรรคสาม, 277 วรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม, 279 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 มาตรา 3, 4, 7 และให้รับของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ ต่อมาหลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วจำเลยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามฟ้องศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสองและวรรคสาม, 279 วรรคสอง, 317 วรรคแรกและวรรคสามและ 371 เรียงกระทงลงโทษเฉพาะความผิดฐานกระทำชำเราและอนาจารเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษตามมาตรา 277 วรรคสามซึ่งเป็นบทหนัก ประกอบมาตรา 53 วางโทษจำคุก 50 ปี ฐานพรากผู้เยาว์จำคุก 10 ปี ฐานพาอาวุธ ปรับ 90 บาท คำรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษปราณีลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม ฐานกระทำชำเรา

จำคุก 33 ปี 4 เดือน ฐานพรากผู้เยาว์จำคุก 6 ปี 8 เดือน ฐานพาอาวุธปรับ 60 บาท รวมลงโทษจำคุก 40 ปี ปรับ 60 บาท ริบอาวุธมีดของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้องหรือลงโทษในสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาแรกจำเลยฎีกาว่า คำร้อง คำให้การของจำเลยที่ศาลชั้นต้นฉบับที่กขึ้นใหม่และรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับที่กดังกล่าวข้างต้นลงวันที่ 19 สิงหาคม 2535 นั้นมิได้มีทนายความผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยเป็นผู้เรียง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายที่จะรับฟังว่าจำเลยรับสารภาพกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์ได้นั้นในข้อนี้จะเห็นได้ว่าคำร้องที่จำเลยอ้างนำมายื่นต่อศาลชั้นต้นในวันดังกล่าวจำเลยได้ลงชื่อมาในฐานะเป็นจำเลยและในฐานะผู้เรียงด้วยตัวเอง และในวันเดียวกันนั้นตัวจำเลยก็ได้แถลงต่อศาลชั้นต้นขอถอนคำให้การที่เคยปฏิเสธไว้เดิมขอให้การใหม่รับสารภาพผิดตามฟ้องโจทก์ ซึ่งศาลชั้นต้นก็ได้บันทึกคำให้การให้จำเลยตามความประสงค์ของจำเลยนั้นเองแล้วจำเลยยังได้ขอให้ศาลชั้นต้นบันทึกลงในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นอีกด้วยว่าข้อความใดของจำเลยเดิมที่เป็นไปในทางปฏิเสธจำเลยไม่ตั้งใจอีกต่อไป โดยตัวจำเลยได้ลงชื่อในฐานะจำเลยลงในคำให้การ และในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลต่อหน้าศาลชั้นต้นเป็นการยืนยันด้วยความสมัครใจนั้น ย่อมเป็นข้อพิสูจน์แสดงให้เห็นถึงเจตนาของจำเลยว่า จำเลยมีเจตนายื่นคำร้องทำคำให้การรับสารภาพผิดตามฟ้องโจทก์ใหม่ต่อศาลด้วยตัวของจำเลยโดยไม่ประสงค์ให้ทนายความที่แต่งตั้งทำแทนให้ ซึ่งย่อมกระทำได้เพราะทนายความที่จำเลยแต่งตั้งนั้นตามกฎหมายเพียงให้เข้ามาดำเนินกระบวนการพิจารณา

ในศาลในฐานะตัวแทนของจำเลยเท่านั้น ฉะนั้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาล
ดังที่จำเลยกล่าวอ้างมาข้างต้นทั้งหมดจึงเป็นการชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 60 วรรคแรกที่ศาลล่างนำมาอ้างว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพผิดตามฟ้อง
โจทก์จริงจึงเป็นการชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาต่อไปว่า ตามคำฟ้องโจทก์ผู้เสียหายอายุ 11 ปี 10 เดือน แต่ทาง
พิจารณาผู้เสียหายอายุ 15 ปี ข้อเท็จจริงในทางพิจารณาจึงแตกต่างกับฟ้องเป็นเหตุ
ให้ศาลยกฟ้องนั้น ข้อนี้ซึ่งเมื่อได้พิจารณาสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียหายตาม
เอกสารหมาย จ.1ปรากฏว่า ผู้เสียหายเกิดวันที่ 11 มีนาคม 2520 วันเกิดเหตุคดีนี้
วันที่ 27 มกราคม 2535 จึงฟังได้ว่าในขณะที่เกิดเหตุผู้เสียหายมีอายุ 14 ปี 10 เดือน
16 วัน ดังนั้น เมื่อตามฟ้องโจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามมาตรา 277 วรรคหนึ่ง
วรรคสองและวรรคสาม ซึ่งตามวรรคแรกได้ระบุอายุของผู้เสียหายไว้ไม่เกิน 15 ปี
ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอายุของผู้เสียหายจึงไม่แตก
ต่างกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในฟ้องอันจะเป็นเหตุให้ศาลยกฟ้องได้ ฎีกาของจำเลยข้อ
นี้ฟังไม่ขึ้น

จำเลยฎีกาต่อไปว่า ศาลล่างวินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคแรก ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตาม
มาตรา 277 วรรคแรก และความผิดฐานทำอนาจารตามมาตรา 279 วรรคสอง โดย
ศาลล่างพิพากษาความผิดฐานพรากผู้เยาว์เป็นความผิดคนละกรรมกับความผิดฐาน
ข่มขืนกระทำชำเราและกระทำความผิดฐานอนาจารนั้นไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 90 ในข้อนี้แม้จำเลยจะไม่ฎีกาในข้อหาความผิดฐานพรากผู้เยาว์มา
ด้วยก็ตามแต่ศาลฎีกาเห็นว่าความผิดฐานนี้สมควรหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยให้กับจำเลย
ว่าได้กระทำความผิดด้วยหรือไม่ เพราะในคดีอาญาที่จำเลยให้การรับสารภาพนั้น คำรับ

สารภาพของจำเลยเป็นเรื่องที่ได้รับว่าเป็นการกระทำตามฟ้องเท่านั้น ส่วนการกระทำตามฟ้องจะเป็นความผิดตามบทกฎหมายที่โจทก์ขอให้ลงโทษหรือไม่นั้น เป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 ซึ่งบทบัญญัติมาตรานี้ศาลฎีกาต้องนำมาใช้ในการพิจารณาพิพากษาดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 225 ซึ่งศาลจำต้องฟังพยานหลักฐานโจทก์จนแน่ชัดก่อน โดยข้อหานี้โจทก์มีตัวผู้เสียหายเบิกความว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายยืนรอรถจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยเข้าบ้านผู้เสียหาย จำเลยได้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาหารับอาสาพาผู้เสียหายไปส่งบ้าน ผู้เสียหายเห็นเป็นทางเปลี่ยวจึงได้ขึ้นนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของจำเลย จำเลยขับรถเข้าซอยไปได้ประมาณ 50 เมตร จำเลยจอดรถ ผู้เสียหายกลัวถูกจี้อาทรพัยจึงได้ลงจากรถจะเดินข้ามถนนไปอีกฟากถนน จำเลยใช้มือซ้ายจับข้อมือขวาของผู้เสียหาย แล้วใช้มีดจี้คอผู้เสียหายพร้อมพูดว่าอย่าขัดขึ้นแล้วผลักผู้เสียหายนอนลงข้างทาง จำเลยล้มตัวลงทับ ผู้เสียหายจะร้องแต่ถูกจำเลยใช้มืออุดปากเหวี่ยงมีดทิ้ง ข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง ผู้เสียหายได้ผลักจำเลยออกจากตัวรีบลุกขึ้นใส่เสื้อผ้านุ่งผ้าจึงกลับบ้านทันทีนั้น จะเห็นได้ว่า ถ้าจำเลยมีเจตนาพรางผู้เสียหายจากผู้ปกครองจริง ในขณะที่ผู้เสียหายลุกขึ้นใส่เสื้อผ้านุ่งผ้า จำเลยย่อมมีโอกาสหน่วงเหนี่ยวกักตัวผู้เสียหายต่อคงไม่ปล่อยให้ผู้เสียหายกลับบ้านโดยไม่ขัดขวางแต่ประการใดเลยนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าจำเลยเพียงมีเจตนาเพื่อที่จะข่มขืนกระทำชำเราผู้เสียหายแต่เพียงอย่างเดียวยิ่งถ้าได้พิจารณาถึงสถานที่จำเลยใช้ข่มขืนกระทำชำเราก็ออยู่ในซอยทางเข้าบ้านผู้ปกครองที่ผู้เสียหายอยู่อาศัยและไม่ไกลจากที่เกิดเหตุประกอบด้วยแล้วย่อมยิ่งสนับสนุนทำให้เห็นเจตนาของจำเลยที่จำเลยมิได้มีเจตนาพรางผู้เสียหายไปจากผู้ปกครองแต่ประการใด ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย จึงเห็นสมควรยกฟ้องโจทก์ ในข้อหาดังกล่าวนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคแรก ประกอบมาตรา 215 และ 225 ดังนั้นในข้อที่จำเลยฎีกามาขอให้ศาลฎีกาพิพากษาแก้

ลงโทษจำเลยฐานความผิดพราກผู้เยาว์ตามมาตรา 317 วรรคแรกเป็นความผิดกรรม
เดียวกับความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราตามมาตรา 277 วรรคแรกและฐานอนาจาร
มาตรา 279 วรรคสอง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 นั้น จึงไม่จำเป็นต้อง
วินิจฉัยต่อไป..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหาพราກผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 317 วรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ ส่วนค่าปรับถ้าไม่ชำระให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

(สุชาติ ถาวรวงษ์-จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>